

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086482-51.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MONICA DE ALBUQUERQUE LYRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO À ASSISTÊNCIA MÉDICA DA AERONÁUTICA (FUNSA). § 5º DO ART. 50 DA LEI 6.880/1980. NÃO COMPROVADA A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNSA. EVIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA INEXISTENTE DIANTE DA POSSIBILIDADE DE SE RECORRER AO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 9 dos autos nº 50611309120244025101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5086482-51.2024.4.02.5101

510014906582 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086482-51.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MONICA DE ALBUQUERQUE LYRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão que indeferiu a tutela provisória para reintegrar a autora como beneficiária da assistência médica da Aeronáutica.

Segue a decisão recorrida:

Trata-se de ação proposta por MÔNICA DE ALBUQUERQUE LYRA em face do(a) UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, na qual pretende, inclusive com pedido de tutela de urgência, a condenação da ré a restabelecer o atendimento médico-hospitalar da Aeronáutica.

O deferimento do pedido de tutela de urgência exige o preenchimento das condições do art. 300, caput, do CPC, que impõe a presença, ao mesmo tempo, de probabilidade do direito alegado pela parte autora e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma que o art. 4º da Lei nº 10.259/2021, que permite, ainda, a sua concessão de ofício pelo magistrado.

Ademais, deverá ser cumprido o pressuposto específico previsto no art. 300, §3º, do CPC, no sentido de que a tutela de urgência somente será deferida quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

De acordo com a petição inicial, a autora, pensionista na condição de filha de militar da Aeronáutica falecido alega que vinha recebendo assistência médico-hospitalar de forma regular antes do falecimento do instituidor da pensão.

Para comprovar suas alegações, a autora anexou no Evento 1, Título de Pensão Militar vigente a partir de 26/03/2023, Comprovante de Rendimentos de abril de 2024 sem desconto de contribuição para o Fundo de Saúde da Aeronáutica - FUNSA e diversos documentos médicos que comprovam atendimentos em unidades militares hospitalares da Aeronáutica antes do óbito do instituidor, ocorrido em 26/03/2023.

O art. 50, IV, "e", da Lei nº 6.880/1980 elenca a assistência médico-hospitalar como direito dos militares e dos seus dependentes.

No caso de falecimento de militar, os dependentes são definidos pela lei vigente na data do óbito, em aplicação do brocardo "tempus regit actum". Desse modo, até a entrada em vigor da Lei nº 13.954/2019, todos os pensionistas de militar podem ser considerados dependentes para fins de assistência médico-hospitalar, e, posteriormente, apenas os elencados no art. 50, § 5º e §3º, do Estatuto dos Militares.

No caso concreto, a Certidão de Óbito do Evento 1, CERTOBT12 atesta que o instituidor da pensão faleceu em 26/03/2023, sendo o benefício de pensão militar concedido à autora a contar da mesma data conforme Título de Pensão Militar (Evento 1, COMP7, Página 1).

O art. 10 - A da Lei nº 3.765/1960 (incluído pela Lei nº 13.954/2019), juntamente com o atual parágrafo 5º do art. 50 da Lei nº 6.880/1980 **não** preveem direito à assistência médico-hospitalar para a filha na condição de solteira, viúva, separada judicialmente ou divorciada, desde que não receba remuneração, como constava na redação original do art. 50 da antes da entrada em vigor da Lei nº 13.954/2019 (grifos nossos):

Lei nº 3.765/1960

Art. 10-A. **Após o falecimento do militar**, apenas os pensionistas que atenderem ao disposto no § 5º do art. 50 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (**Estatuto dos Militares**), terão direito à assistência médico-hospitalar e social das Forças Armadas, conforme as condições estabelecidas em regulamento. **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)**

Lei nº 6.880/1980

Art. 50. São direitos dos militares:

IV - nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas, os seguintes:

e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;

§ 5º **Após o falecimento do militar, manterão os direitos previstos nas alíneas "e", "f" e "s" do inciso IV do caput deste artigo**, enquanto conservarem os requisitos de dependência, mediante participação nos custos e no pagamento das contribuições devidas, conforme estabelecidos em regulamento: **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)**

I - o viúvo, enquanto não contrair matrimônio ou constituir união estável; **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)**

II - o filho ou o enteado menor de 21 (vinte e um) anos de idade ou inválido; **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)**

III - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade; **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)**

IV - os dependentes a que se refere o § 3º deste artigo, por ocasião do óbito do militar. **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)**

§ 3º **Podem, ainda, ser considerados dependentes do militar**, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização militar competente:

I - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade; **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)**

II - o pai e a mãe; **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)**

III - o tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 (dezoito) anos de idade que viva sob a sua guarda por decisão judicial.

Assim, não verifico presente, nessa fase processual, um dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, vez que não foi comprovada a probabilidade do direito, sendo necessária a dilação probatória com a formação do contraditório.

Por fim, cabe ressaltar, ainda, que o caso em tela é diverso do Tema 1080 do STJ, porque na presente demanda a questão de direito cinge-se à verificação da situação da parte autora como dependente ou não para ter direito à assistência médico-hospitalar, enquanto a questão submetida a julgamento no referido Tema diz respeito à definição quanto a existência de direito de pensionista de militar à assistência médico-hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), pois os processos afetados tratam de instituidores falecidos antes da vigência da Lei nº 13.954/2019, isto é, sem relação com o caso deste processo.

Diante do exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.**

Intime-se a parte autora, ainda, para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, termo de renúncia expressa aos valores que excederem 60 salários mínimos, limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, conforme dispõe o art. 3º da Lei 10.259/2001. Caso a renúncia seja feita por advogado, deverá constar dos autos instrumento com poderes para tal.

Contrarrazões no evento 12.

VOTO

Com base no o § 5º do art. 50 da Lei 6.880/1980, foi a tutela provisória indeferida com fundamento no fato de que a autora não contribui para o FUNSA, conforme prescreve o § 5º do art. 50 da Lei 6.880/1980:

*§ 5º Após o falecimento do militar, manterão os direitos previstos nas alíneas “e”, “f” e “s” do inciso IV do **caput** deste artigo, enquanto conservarem os requisitos de dependência, mediante participação nos custos e no pagamento das contribuições devidas, conforme estabelecidos em regulamento: **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)***

*I - o viúvo, enquanto não contrair matrimônio ou constituir união estável; **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)***

*II - o filho ou o enteado menor de 21 (vinte e um) anos de idade ou inválido; **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)***

*III - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade; **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)***

*IV - os dependentes a que se refere o § 3º deste artigo, por ocasião do óbito do militar. **(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)***

(grifei)

Como não se observa no demonstrativo de pagamento que a autora recolhe a referida contribuição para o fundo de saúde, não há evidência do direito pleiteado (evento 1, COMP8).

Não se vislumbra a urgência, por outra perspectiva, igualmente, porquanto qualquer cidadão pode utilizar a rede pública de saúde.

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 9 dos autos nº 50611309120244025101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.